

1501161-28.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO MATHEUS LAUREANO SANTIAGO TEIXEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

PAULO MATHEUS LAUREANO SANTIAGO TEIXEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501161-28.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501161-28.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO MATHEUS LAUREANO SANTIAGO TEIXEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

PAULO MATHEUS LAUREANO SANTIAGO TEIXEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque ao que consta, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 15h30min, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, viela 6, Carapicuíba, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, vendia e trazia consigo, para consumo de terceiros, 44 invólucros de cocaína, 64 invólucros de crack, 08 vidros de lança-perfume e 148 invólucros de maconha, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2022 (fls.60), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 68/70).

Perante a autoridade o acusado manteve-se em silêncio. Em juízo, confessou a traficância no local e fazia pouco tempo. Diz estar arrependido.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

Os Policiais Cíveis José Marcelo Araújo Da Silva e Emerson Saulo Alves da Silva, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que no dia estava apurando uma denúncia apócrifa de tráfico de drogas, onde segundo o denunciante, em local - conhecido como ponto de venda de drogas - os traficantes estariam agindo livremente. As características dos indivíduos que ali estavam também foram informadas. Deslocaram-se até o referido local e ao entrarem pela linha férrea, de longe avistaram vários indivíduos, sendo dois com as características anotadas e observaram quando os "clientes" chegavam no buraco do muro, entregava o dinheiro para um deles que repassava a droga e entregava para o "cliente". Quando os indivíduos perceberam a presença deles tentaram empreender fuga. O acusado foi abordado. Ele era quem portava a mochila contendo as drogas. Foram apreendidos 148 invólucros plásticos contendo de "maconha", 44 invólucros plásticos contendo "cocaína", 64 invólucros plásticos contendo "crack, 08 frascos de "lança perfume" e a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) em notas miúdas.

Indagado, o acusado confessou a traficância no local. Por fim, disseram que não o conhecia de abordagem policial anterior.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. In casu, foram apreendidos em poder do acusado diversas porções de drogas e dinheiro, o que é compatível com o tráfico de drogas. Ademais, o acusado confessou a traficância no local.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência específica (fls. 65/66 - Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal. Execução da Pena: 0003766-73.2020.8.26.0127 (1500379-89.2020.8.26.0542). Data: 09/07/2020- trânsito em julgado em 21/05/2020), bem como a circunstância atenuante da confissão - que ficam compensadas, mantendo-se a pena no patamar anterior.

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor, diante da reincidência do acusado.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU PAULO MATHEUS LAUREANO SANTIAGO TEIXEIRA, filho de SANDRO SANTIAGO TEIXEIRA e CINTIA LAUREANO SANTIAGO OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05(cinco) anos de reclusão, em regime fechado e 500 (quinhentos) dias-multa no seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA